CONTRATTO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO A VALERE SUL CONTO CORRENTE

(Per conti correnti aperti dal 08/05/2017)

(Contratto per persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale)

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DEFINIZIONI:

Ai fini del presente contratto quadro per lo svolgimento dei servizi di pagamento a valere sul conto corrente (di seguito "Contratto quadro") si intende per:

Addebito diretto SEPA o SEPA Direct Debit (SDD): un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'addebito del Conto di pagamento del Pagatore in cui un'Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario in base al consenso del Pagatore rilasciato al Beneficiario stesso mediante il Mandato.

Addebito diretto SEPA ad importo prefissato o SDD a importo prefissato: Addebito diretto SEPA (schema CORE) utilizzabile esclusivamente nei casi in cui il Cliente pagatore e il Beneficiario abbiano preventivamente concordato l'importo prefissato addebitabile sul Conto del Cliente pagatore. Tale importo deve essere indicato nel Mandato sottoscritto dal Cliente pagatore.

Addebito diretto SEPA finanziario (o SDD finanziario): Addebito diretto SEPA (schema CORE) utilizzabile in via esclusiva per l'incasso di operazioni di pagamento collegate alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento

Autenticazione: la procedura che consente a Poste Italiane di verificare l'identità di un utente di servizi di pagamento o la validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate fornite da Poste Italiane e scelte dall'Utente.

Beneficiario: il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'Operazione di pagamento.

BIC (Bank Identifier Code): Codice identificativo composto da 8 o 11 caratteri usato per individuare senza ambiguità il PSP nelle transazioni finanziarie.

Bonifico extra SEPA: un servizio di pagamento diverso dal Bonifico SEPA, per l'accredito di fondi sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento (bonifico singolo) eseguita a partire da un conto di pagamento del pagatore da parte del PSP detentore del conto di pagamento del pagatore stesso, sulla base di un'istruzione data dal pagatore. Il servizio di pagamento Bonifico extra SEPA non sarà disponibile a far data dal 01/06/2021 per i titolari di Conto di base BancoPosta. Pertanto, a partire dalla suddetta data, tutti i riferimenti al Bonifico extra SEPA nel presente Contratto Quadro si intenderanno non più applicabili ai titolari di Conto di base BancoPosta.

Bonifico SEPA o SEPA Credit Transfer (SCT): un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'accredito di fondi sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento (SCT singolo) o una serie di operazioni di pagamento (SCT permanente) eseguite in euro su conti correnti nell'ambito della SEPA e regolato attraverso un sistema di pagamento al dettaglio, a partire da un conto di pagamento del pagatore da parte del PSP detentore del conto di pagamento del pagatore stesso, sulla base di un'istruzione data dal pagatore.

Bonifico SEPA Istantaneo (o SEPA Instant Credit Transfer-SCT): un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'accredito di fondi sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'Operazione di pagamento (bonifico singolo) eseguita in euro su conti correnti nell'ambito della SEPA, a partire da un conto di pagamento del pagatore da parte del PSP di radicamento del conto del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita da quest'ultimo; l'operazione viene eseguita immediatamente e l'importo è accreditato in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, festivi compresi. Le date di disponibilità del servizio sono indicate nel Foglio Informativo dedicato al Conto BancoPosta e nel Foglio Informativo dedicato ai Servizi di Pagamento e Servizi Accessori collegati al Conto nell'edizione tempo per tempo vigente.

Consumatore: una persona fisica che, nei contratti per la fornitura di servizi di pagamento agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale eventualmente svolta.

Conto di pagamento o Conto BancoPosta o Conto: il conto corrente detenuto presso Poste Italiane (disciplinato da specifiche condizioni contrattuali, separate dal presente Contratto quadro), intestato ad uno o più Clienti Consumatori e utilizzato per l'esecuzione di operazioni di pagamento.

Cliente: Cliente pagatore o Cliente beneficiario.

Cliente beneficiario: la persona fisica titolare del Conto prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell'Operazione di pagamento, che riveste la qualifica di Consumatore.

Cliente pagatore: la persona fisica titolare del Conto a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento che riveste la qualifica di Consumatore.

Credenziali di sicurezza personalizzate: funzionalità personalizzate fornite all'Utente a fini di autenticazione.

Data valuta: la data di riferimento usata da Poste Italiane per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento.

Disposizione di incasso: l'ordine di pagamento disposto dal Beneficiario che nell'ambito dell'esecuzione di un Addebito diretto SEPA determina l'addebito del Conto del Cliente pagatore.

Fondi: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica.

Giornata operativa: il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.

IBAN (International Banking Account Number): un numero identificativo di un conto bancario di pagamento internazionale che individua, senza ambiguità, un unico conto di pagamento in uno Stato membro e i cui elementi sono specificati dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

Identificativo unico: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il PSP indica all'Utente dei servizi di pagamento e che l'Utente deve fornire al proprio PSP per identificare con chiarezza l'altro Utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'Operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento l'Identificativo unico identifica solo l'Utente del servizio di pagamento. Per il Conto l'Identificativo unico è costituito dal codice IBAN (International Banking Account Number).

Mandato: l'espressione del consenso e dell'autorizzazione prestati dal Pagatore al Beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il Beneficiario) al PSP del Pagatore (Poste Italiane), per consentire al Beneficiario di disporre l'incasso addebitando il conto di pagamento indicato dal Pagatore e per consentire al PSP di quest'ultimo di attenersi alle istruzioni impartite.

Operazione di pagamento: l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario .

Operazione di pagamento nazionale: un'operazione iniziata da un pagatore o da un beneficiario, quando il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario sono situati in Italia.

Operazione di pagamento transfrontaliera: un'operazione iniziata da un pagatore o da un beneficiario, quando il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario sono situati in Stati membri diversi.

Operazione R: un'Operazione di pagamento che non può essere debitamente eseguita da un PSP o che dà luogo a un trattamento di eccezione, tra l'altro a causa di una mancanza di fondi, di una Disposizione di incasso richiamata, di un importo o di una data errati, di una mancanza di mandato o di un conto errato o chiuso.

Ordinante: il Pagatore che avvia la procedura di Bonifico extra SEPA/ Bonifico SEPA /Bonifico SEPA Istantaneo trasmettendo il relativo ordine al proprio PSP.

Ordine di Bonifico extra SEPA/Bonifico SEPA/Bonifico SEPA Istantaneo: disposizione impartita da un Ordinante al proprio PSP con la quale viene richiesta l'esecuzione di un Bonifico extra SEPA/Bonifico SEPA/Bonifico SEPA Istantaneo comprendente le informazioni necessarie all'effettuazione dello stesso.

Ordine di pagamento: qualsiasi istruzione data da un Cliente Pagatore o da un Cliente Beneficiario a Poste Italiane con la quale viene chiesta l'esecuzione di una Operazione di pagamento.

Pagatore: il soggetto, titolare di un conto di pagamento che autorizza un ordine di pagamento a partire da tale conto ovvero, in mancanza di un conto di pagamento del pagatore, il soggetto che effettua un pagamento su un conto di pagamento del beneficiario.

Poste Italiane: Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, costituito ai sensi dell'art. 2, commi 17-octies e ss. del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2011 n. 10 e destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e successive modifiche.

Prestatore dei servizi di pagamento o PSP: uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche.

SEPA (Single Euro Payments Area): l'area, attualmente formata da 36 Paesi (i Paesi dell'Unione Europea che adottano l'euro, i Paesi dell'Unione Europea che utilizzano una valuta diversa dall'euro ma che effettuano comunque transazioni in Euro, più i Paesi non facenti parte dell'Unione

Mod. Contratto Quadro servizi di pagamento - Ed. Dicembre 2020

Europea che effettuano comunque transazioni in Euro), in cui vengono offerti ai cittadini ed alle imprese ed agli altri operatori economici servizi di pagamento in euro a livello nazionale e transfrontaliero, alle stesse condizioni di base e conformemente agli stessi diritti e obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Sistema di pagamento: un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione o il regolamento di operazioni di pagamento.
Sistema di pagamento al dettaglio: un sistema di pagamento, diverso da un sistema di pagamento di importo rilevante, la cui finalità principale è di trattare, compensare o regolare bonifici o addebiti diretti che sono generalmente trasmessi in forma aggregata e che sono principalmente di importo contenuto e di bassa priorità.
Sistema di pagamento di importo rilevante: un sistema di pagamento il cui scopo principale è il trattamento, la compensazione o il regolamento di singole operazioni di pagamento altamente prioritarie e urgenti, e principalmente di ammontare elevato.
Strumento di pagamento: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'Utente e Poste Italiane e di cui l'Utente stesso si avvale per impartire un ordine di pagamento.
Supporto durevole: ogni strumento che permette al Cliente di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.
Tasso di cambio di riferimento: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal Prestatore del servizio di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico
Terze Parti: soggetti diversi da Poste Italiane dei quali il Cliente può avvalersi, a far data dal 12 settembre 2019, per accedere ai servizi informativi e dispositivi a valere sul Conto. Poste Italiane potrà:
- ricevere le disposizioni di pagamento del Cliente tramite un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente ("PISP");
- fornire determinate informazioni relativamente al Conto a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente ("AISP");
- fornire a un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento, autorizzato ai sensi della normativa vigente ("CISP"), la conferma della disponibilità sul Conto dell'importo di volta in volta richiesto per l'esecuzione di un'operazione di pagamento effettuata tramite carta emessa dal CISP stesso.

Utente di servizi di pagamento o Utente: soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o di beneficiario o di entrambi.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO QUADRO
1. Il presente Contratto Quadro disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento a valere sul Conto del Cliente effettuate nell'ambito dei servizi di pagamento individuati nel successivo comma 2 del presente articolo e in particolare:
a) servizi di pagamento in Euro o nella valuta di uno Stato membro (appartenente all'area Euro e/o Spazio Economico Europeo) prestati nell'Unione, a condizione che i Prestatori dei servizi di pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nell'Unione ovvero l'unico Prestatore dei servizi di pagamento coinvolto nell'operazione sia insediato nell'Unione;
b) servizi di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro (appartenente all'area Euro e/o Spazio Economico Europeo) a condizione che i Prestatori dei servizi di pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nell'Unione ovvero l'unico Prestatore dei servizi di pagamento coinvolto nell'operazione sia insediato nell'Unione per le parti dell'Operazione di pagamento ivi effettuate;
c) servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei Prestatori dei servizi di pagamento sia insediato nell'Unione per le parti dell'Operazione di pagamento ivi effettuate.

Il presente Contratto Quadro non si applica nei casi esclusi dall'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2366/2015 e del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 11 e s.m.i.
2. Poste Italiane, in esecuzione del presente Contratto quadro, svolge i seguenti servizi di pagamento:
a) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
b) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
c) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il PSP dell'Utente o presso un altro PSP: i) esecuzione di Addebiti diretti SEPA, ricorrenti ovvero singoli; ii) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; iii) esecuzione di Bonifici extra SEPA, inclusi ordini permanenti; iv) esecuzione di Bonifici SEPA singoli o permanenti; v) esecuzione di bonifici SEPA Istantanei singoli;
d) esecuzione di operazioni di pagamento mediante l'utilizzo di fondi rientranti nella linea di credito concessa da un soggetto diverso da Poste Italiane attraverso l'attivazione del servizio Fido BancoPosta: i) esecuzione di Addebiti diretti SEPA, ricorrenti ovvero singoli; ii) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; iii) esecuzione di Bonifici extra SEPA, inclusi ordini permanenti; iv) esecuzione di Bonifici SEPA singoli o permanenti; v) esecuzione di bonifici SEPA Istantanei singoli;
e) emissione di strumenti di pagamento;
f) rimessa di denaro.

3. Le operazioni effettuate nell'ambito dei servizi di pagamento di cui al precedente comma 2 del presente Articolo sono eseguiti dall'Utente direttamente a valere sul Conto attraverso gli sportelli degli Uffici Postali e i canali telematici e/o digitali messi a disposizione da Poste Italiane e mediante i seguenti servizi (di seguito anche "Servizi" o singolarmente "Servizio"):
– "Addebiti Diretti SEPA", servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero che consente l'addebito del Conto di pagamento del Pagatore in cui un'Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario in base al consenso del Pagatore rilasciato al Beneficiario stesso mediante il Mandato;
– "Bonifico SEPA", servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero che consente l'accredito sul conto di pagamento del Beneficiario tramite un'Operazione di pagamento (SCT singolo) o una serie di operazioni di pagamento (SCT ricorrente), eseguite in euro su conti correnti nell'ambito della SEPA e regolato attraverso un sistema di pagamento al dettaglio, a partire da un conto di pagamento del pagatore da parte del PSP detentore del conto di pagamento del pagatore stesso, sulla base di un'istruzione data dal pagatore;
– "Bonifico SEPA Istantaneo", servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero che consente l'accredito sul conto di pagamento del Beneficiario tramite un'Operazione di pagamento (Bonifico SEPA Istantaneo singolo), eseguita in euro su conti correnti nell'ambito della SEPA e regolato attraverso un sistema di pagamento al dettaglio, a partire da un conto di pagamento del pagatore da parte del PSP detentore del conto di pagamento del pagatore stesso, sulla base di un'istruzione data dal pagatore;
– "Carta di Debito", la carta emessa da Poste Italiane o altro intermediario che consente al Cliente Pagatore di prelevare contante da Uffici Postali e da sportelli automatici (ATM) postali e bancari, effettuare pagamenti ed acquisti anche online presso esercenti convenzionati con il circuito di riferimento e regolare operazioni postali a valere sul proprio Conto;
– "Servizi di Banca Multicanale" o "Servizio di collegamento telematico BancoPostaonline" (di seguito anche BPOL) per i titolari di Conto di base BancoPosta che consentono al Cliente pagatore di effettuare operazioni di pagamento e di trasferimento di fondi a valere sul proprio conto di pagamento mediante collegamento con Poste Italiane per via telematica (Internet banking), mediante le Applicazioni (APP) software per dispositivi di telefonia mobile (Mobile Banking) nonché ogni altro sistema di comunicazione a distanza basato su tecnologie rese disponibili dal progresso tecnologico;
– Servizio di Money Transfer che consente al Cliente pagatore di effettuare trasferimento di fondi a valere sul proprio conto di pagamento mediante collegamento con Poste Italiane per via telematica o telefonia mobile.

4. In relazione ai "Servizi di Banca Multicanale" o "BPOL" per i titolari di Conto di base BancoPosta il Cliente potrà ottenere informazioni relative al Conto (ad esempio saldo e movimenti) e disporre Ordini di Pagamento in modalità online anche avvalendosi delle Terze Parti (AISP e PISP). Il Cliente prende atto che per operare tramite l'AISP è necessario prestare allo stesso il proprio consenso e per operare tramite PISP, qualora il PISP richieda la conferma dei fondi sul Conto, è necessario fornire a Poste Italiane, nell'area riservata del sito poste.it il proprio consenso. Il Cliente prende atto, inoltre, che Poste Italiane potrà consentire l'accesso ad un CISP, per la conferma della disponibilità dei fondi sul Conto, solo ove il Cliente abbia fornito a Poste Italiane, nella propria area riservata del sito poste.it, il proprio consenso; tale consenso deve essere rilasciato in relazione ad ogni CISP. In assenza, Poste Italiane non potrà fornire al CISP la conferma della disponibilità sul Conto dell'importo di volta in volta richiesto per l'esecuzione di un'operazione di pagamento effettuata tramite carta emessa dal CISP stesso. In caso di espressa richiesta del Cliente, Poste Italiane comunicherà al Cliente l'avvenuta identificazione del CISP che ha chiesto conferma e la risposta fornita. Il Cliente può comunicare a Poste Italiane la revoca dei predetti consensi accedendo alla propria area riservata del sito poste.it. Inoltre, nell'ambito dei "Servizi di Banca Multicanale" o "BPOL" per i titolari di Conto di base BancoPosta, il Cliente potrà avvalersi del servizio di informazione sui conti offerto da Poste Italiane al fine di ottenere informazioni relative ad eventuali conti di pagamento intrattenuti presso soggetti diversi da Poste Italiane secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali dei "Servizi di Banca Multicanale" o "BPOL" per i titolari di Conto di base BancoPosta.
5. La disciplina dei servizi di pagamento di cui al comma 3 del presente articolo è contenuta nelle condizioni contrattuali, ivi comprese quelle economiche, relative al Conto e/o ai singoli Servizi alle quali si rimanda integralmente per tutto quanto non previsto nel presente Contratto quadro.
6. Alle operazioni e ai servizi di pagamento disciplinati dal presente Contratto quadro si applicano le spese di cui al successivo Articolo 3.

ART. 3 – SPESE E INFORMAZIONI IN ORDINE ALLE OPERAZIONI E SUI SERVIZI DI PAGAMENTO

1. Le spese applicabili e le informazioni in ordine alle operazioni e ai servizi di pagamento disciplinati dal presente Contratto quadro sono contenute nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente relativo al Conto e al Foglio Informativo dedicato ai Servizi di Pagamento e Servizi Accessori collegati al Conto (di seguito "FI"), forniti al Cliente al momento della richiesta di apertura del Conto e/o dei Servizi e nei documenti di sintesi, tempo per tempo vigenti successivamente inviati ai clienti nel corso del rapporto (di seguito "DDS"), da considerarsi entrambi parte integrante e sostanziale della disciplina del presente Contratto quadro.

2. I FI sono messi a disposizione dei clienti da Poste Italiane presso gli Uffici Postali e sul sito www.poste.it. Il Cliente in qualsiasi momento del rapporto può ottenere copia del FI aggiornato con le condizioni economiche in vigore su supporto cartaceo o su altro Supporto durevole.

SEZIONE II – AUTORIZZAZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO

ART. 4 – CONSENSO E REVOCA DEL CONSENSO

1. Il consenso del Pagatore è un elemento necessario per la corretta esecuzione da parte di Poste Italiane di una Operazione di pagamento e, in assenza di detto consenso, tale operazione non può considerarsi autorizzata e non potrà essere eseguita. Pertanto l'Ordine di pagamento singolo e/o ricorrente deve essere fornito dal Cliente pagatore prima dell'esecuzione di un'Operazione di pagamento. Previo accordo scritto tra Poste Italiane e il Cliente può essere convenuto che il consenso ad eseguire un Ordine di pagamento possa essere rilasciato anche in un momento successivo rispetto all'esecuzione dell'operazione.

2. Il Cliente è tenuto ad impartire l'Ordine di pagamento relativo ad una singola operazione o ad una serie di operazioni nella forma e secondo la procedura prevista in relazione a ciascuno Strumento di pagamento e/o Servizio. In particolare:

a) per l'SDD il consenso del Cliente pagatore all'addebito del proprio Conto di pagamento è prestato mediante il conferimento del Mandato al Beneficiario contenente l'autorizzazione all'addebito del proprio Conto di pagamento in forma scritta ed in base a quanto prescritto dal Regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009.
b) per gli Ordini di pagamento diversi dall'SDD il consenso del Cliente pagatore è prestato nelle forme e secondo le procedure previste per i singoli Servizi ovvero, ove non espressamente previsto e per gli Ordini di pagamento disposti presso gli sportelli degli Uffici Postali, in forma scritta e per i Bonifici SEPA nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009. Poste Italiane darà esecuzione all'Ordine di pagamento ricevuto a condizione che, al momento del pagamento, il Conto di pagamento sia in essere e presenti un saldo disponibile sufficiente per l'addebito dell'intero importo indicato e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione.

In caso contrario, Poste Italiane non darà corso all'ordine e il Cliente esonera Poste Italiane stessa da qualsiasi responsabilità in ordine all'Operazione di pagamento.

3. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 2 di questo Articolo, il consenso ad eseguire un'Operazione di pagamento o una serie di Operazioni di pagamento può essere revocato in qualsiasi momento, purché prima che l'ordine diventi irrevocabile ai sensi del successivo Articolo 15. Le Operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca del consenso vengono considerate non autorizzate.

4. Ai fini dell'opponibilità a Poste italiane la revoca del consenso da parte del Cliente pagatore di cui al precedente comma 3 del presente Articolo, ove le caratteristiche della singola Operazione di pagamento lo consentano, è prestata:

a) per l'SDD mediante una revoca del Mandato conferito al Beneficiario direttamente a quest'ultimo in forma scritta ovvero mediante una comunicazione scritta a Poste Italiane con la quale il Cliente pagatore di cui al precedente comma 3 del presente articolo richiede di revocare l'Ordine di pagamento entro il giorno lavorativo bancario anteriore alla scadenza indicata nell'ordine stesso. Decorso tale termine, Poste Italiane ha facoltà di eseguire comunque il pagamento.
b) per gli Ordini di pagamento diversi dall'SDD nelle forme e secondo le procedure previste per i singoli Servizi, ove non espressamente previsto, in forma scritta presso gli sportelli degli Uffici Postali.

ART. 5 – LIMITI ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico Strumento di pagamento il Cliente Pagatore e Poste Italiane possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite tramite detto Strumento e riportati nei FI e DDS.

2. Poste Italiane informa il Cliente in caso di minacce alla sicurezza nonché di un utilizzo fraudolento o non autorizzato, sospetto o accertato, dello Strumento di pagamento. Tale informazione viene resa in anticipo rispetto ad un eventuale blocco dello Strumento di pagamento, per iscritto o telefonicamente o con altre modalità eventualmente utilizzate da Poste Italiane e comunicate al Cliente, se non diversamente disciplinato dalle condizioni contrattuali dei singoli Servizi.

3. Poste Italiane si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo di uno Strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza dello strumento; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato. In tali casi Poste Italiane informa il Cliente, secondo le modalità previste in relazione a ciascun Servizio, del blocco dello strumento stesso motivando tale decisione, per iscritto o telefonicamente o con eventuali altri mezzi di comunicazione previsti per i singoli Servizi. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di pagamento o, al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto:
a) in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza; b) ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o regolamento tempo per tempo vigenti.

4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello Strumento di pagamento, Poste Italiane provvede a sbloccare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. Il Cliente, il quale fosse abilitato all'utilizzo di uno o più strumenti di pagamento, è tenuto ad utilizzare gli strumenti stessi in conformità alle condizioni che ne disciplinano l'emissione e l'utilizzo esplicitate nel presente Contratto quadro e nelle condizioni contrattuali relative ai singoli Servizi. Per tali finalità il Cliente, non appena riceve uno Strumento di pagamento, è tenuto ad adottare le misure idonee a proteggere le Credenziali di sicurezza personalizzate che ne consentono l'utilizzo.

2. Il Cliente è altresì tenuto a comunicare senza indugio, con le modalità previste nelle condizioni relative ai singoli Servizi, a Poste Italiane o al soggetto da questa eventualmente indicato nelle stesse, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'utilizzo non autorizzato dello Strumento di pagamento o delle Credenziali di sicurezza personalizzate non appena ne viene a conoscenza.

3. Poste Italiane rimane comunque esonerata da qualsiasi responsabilità per le operazioni eventualmente disposte anteriormente alla ricezione da parte di Poste Italiane stessa della comunicazione di cui al precedente comma 2 di questo Articolo.

ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DI POSTE ITALIANE IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. Poste Italiane ove emetta uno o più strumenti di pagamento rispetta gli obblighi di cui al successivo comma 2 di questo Articolo.

2. Poste Italiane:

a) assicura che le Credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente legittimato ad utilizzare lo strumento medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi del precedente Articolo 6 comma 2;
b) si astiene dall'inviare strumenti di pagamento non specificamente richiesti dal Cliente, a meno che lo Strumento di pagamento precedentemente consegnato al Cliente stesso debba essere sostituito;
c) assicura che il Cliente sia sempre nella condizione di eseguire efficacemente e a titolo gratuito la comunicazione avente ad oggetto lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'utilizzo non autorizzato dello strumento o delle Credenziali di sicurezza personalizzate nonché, al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello Strumento di pagamento, di chiedere la riattivazione dello stesso ove Poste Italiane non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Cliente, Poste Italiane fornisce al Cliente stesso i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione nei 18 (diciotto) mesi successivi alla stessa;
d) impedisce qualsiasi utilizzo dello Strumento di pagamento una volta espletato l'obbligo, da parte del Cliente, di comunicazione di cui al precedente Articolo 6, comma 2;
e) non richiede mai attraverso messaggi di posta elettronica, lettere o telefono di fornire i dati relativi alle Credenziali di sicurezza personalizzate, necessari per l'accesso e l'utilizzo dei Servizi.

3. I rischi derivanti dalla spedizione di uno Strumento di pagamento o delle relative Credenziali di sicurezza personalizzate fornite da Poste Italiane sono a carico di Poste stessa.

ART. 8 – NOTIFICA E RETTIFICA DI OPERAZIONI NON AUTORIZZATE O NON CORRETTAMENTE ESEGUITE

1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un'Operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, nonché di una mancata Operazione di pagamento o di una tardiva esecuzione della stessa, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza a Poste Italiane per iscritto o con altra modalità eventualmente resa nota da Poste Italiane stessa. Un'Operazione di pagamento si intende non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite a Poste Italiane dal Cliente.

2. La comunicazione in ogni caso non potrà essere effettuata decorso il

termine di 13 (tredici) mesi dalla data di addebito, nel caso del Cliente pagatore, o di accredito, nel caso del Cliente beneficiario.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DI POSTE ITALIANE PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE

1. Ove il Cliente abbia adempiuto all'obbligo di effettuare tempestivamente la comunicazione di cui al precedente Articolo 8 comma 1 nei termini e con le modalità ivi previste, nel caso in cui sia stata eseguita un'Operazione di pagamento non autorizzata, Poste Italiane rimborsa al Cliente immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della Giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, l'importo dell'operazione medesima riportando il conto corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non avesse avuto luogo con data valuta di accredito non successiva alla data di addebito dell'importo.

2. In caso di motivato sospetto di frode, Poste Italiane può sospendere il rimborso di cui al comma 1 dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d'Italia.

3. Il rimborso di cui al comma 1 di questo Articolo non preclude la possibilità per Poste Italiane di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, Poste Italiane ha il diritto di chiedere ed ottenere dal Cliente la restituzione dell'importo rimborsato.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE PAGATORE PER L'UTILIZZO NON AUTORIZZATO DI STRUMENTI O SERVIZI DI PAGAMENTO

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente pagatore non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi del comma 2 dell'Articolo 6.

2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente pagatore non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando Poste Italiane non ha adempiuto all'obbligo di cui al comma 2, lettera c) dell'Articolo 7.

3. Il Cliente pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello Strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali di Poste Italiane o dell'eventuale ente cui Poste Italiane abbia esternalizzato le attività.

4. Nei casi diversi dai precedenti commi del presente Articolo, il Cliente pagatore sopporta, per un importo complessivamente non superiore a 50 (cinquanta) euro, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall'utilizzo indebito dello Strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento o appropriazione indebita, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più obblighi di cui al precedente Articolo 6 con dolo o colpa grave. Il Cliente pagatore non sopporta la perdita di cui al presente comma se l'Operazione di pagamento non autorizzata è effettuata con la Carta di Debito, così come disciplinato dalle condizioni contrattuali della Carta stessa.

5. Qualora, invece, il Cliente pagatore abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui al precedente Articolo 6 con dolo o colpa grave, questi sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate non applicandosi il limite di 50 (cinquanta) euro di cui al comma precedente.

ART. 11 – RIMBORSI DEGLI ADDEBITI DIRETTI SEPA

1. Il Cliente pagatore ha il diritto di richiedere un rimborso per qualsiasi l'Addebito diretto SEPA, ad esclusione dell'SDD finanziario e dell'SDD ad importo prefissato, entro un termine di 8 (otto) settimane dalla data in cui il corrispondente importo gli è stato addebitato in Conto di pagamento. Se richiesto entro tale termine, Poste Italiane rimborsa il Cliente pagatore senza richiedere allo stesso alcuna giustificazione.

2. Decorso il termine di cui al precedente comma 1, per qualsiasi Addebito diretto SEPA (inclusi l'SDD finanziario e l'SDD ad importo prefissato), il Cliente pagatore ha diritto di richiedere il rimborso di un'operazione non autorizzata – eseguita senza il consenso di cui al precedente Articolo 4 – presentando una esplicita richiesta scritta a Poste Italiane, corredata dall'eventuale documentazione a sostegno della richiesta, entro e non oltre 13 (tredici) mesi dalla data di addebito. In tali casi Poste Italiane può respingere la richiesta di rimborso dandone tempestiva comunicazione al Cliente pagatore.

ART. 12 – DIRITTI DEL PAGATORE IN RELAZIONE AGLI ADDEBITI DIRETTI SEPA

1. Il Cliente pagatore ha diritto di richiedere a Poste Italiane, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo messo a disposizione da Poste Italiane stessa, ovvero attraverso l'utilizzo delle funzioni che saranno tempo per tempo rese disponibili attraverso i "Servizi di Banca Multicanale" o "BPOL" per i titolari di Conto di base BancoPosta, di:

a) limitare ad un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l'incasso dell'SDD;
b) qualora il Mandato conferito al Beneficiario non preveda il diritto al rimborso di cui al precedente art. 11, verificare ciascuna operazione SDD e accertare, sulla base dei dati del Mandato e prima che il suo Conto di pagamento sia addebitato, che l'importo e la periodicità dell'operazione di Addebito diretto SEPA presentata corrispondano a quelli concordati nel Mandato;
c) inibire completamente il proprio Conto di pagamento alla ricezione di Addebiti diretti SEPA;
d) inibire il proprio Conto di pagamento alla ricezione di Addebiti diretti SEPA disposti da uno o più Beneficiari determinati;
e) autorizzare unicamente gli SDD disposti da uno o più Beneficiari determinati.

SEZIONE III – ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO

ART. 13 – RICEZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO

1. Il momento della ricezione di un Ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto da Poste Italiane. Prima di tale momento il Conto del Cliente pagatore non può essere addebitato. Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata operativa per Poste Italiane l'Ordine di pagamento si intende ricevuto la Giornata operativa successiva. Poste Italiane stabilisce un momento della Giornata operativa, così come individuata nei FI e DDS, oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti nella Giornata operativa successiva.

2. Per l'esecuzione degli ordini di pagamento per i quali il Cliente pagatore abbia indicato un giorno determinato o un giorno corrispondente alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui lo stesso ha messo i fondi a disposizione di Poste Italiane, ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione coincide con il giorno stabilito. Ove il giorno stabilito non sia una Giornata operativa per Poste Italiane, l'ordine si intende ricevuto la Giornata operativa successiva.

3. Per gli Addebiti diretti SEPA, il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dal PSP del Beneficiario a Poste Italiane è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso, fermi restando i tempi di esecuzione previsti per gli Addebiti stessi nei FI e DDS.

4. Gli ordini di pagamento disposti dal Cliente pagatore sono eseguiti da Poste Italiane solo qualora le disposizioni contengano tutti i dati e le informazioni richieste per ciascun Servizio di pagamento e siano conferite utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile da Poste Italiane stessa ovvero attraverso l'utilizzo delle funzioni dispositive rese disponibili attraverso i Servizi di Banca Multicanale o BPOL per i titolari di Conto di base BancoPosta e riportate nei FI e DDS, fermi restando i tempi di esecuzione previsti nei FI e DDS.

ART. 14 – RIFIUTO DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO

1. Nel caso in cui sono soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente Contratto quadro, Poste Italiane è tenuta ad eseguire gli ordini di pagamento autorizzati salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

2. Qualora Poste Italiane rifiuti di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'Utente, che abbia causato il rifiuto, sono comunicati all'Utente, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto: a) in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza; b) ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o regolamentari tempo per tempo vigenti**.**

3. Poste Italiane effettua la comunicazione di cui al comma precedente secondo le modalità di cui alle condizioni contrattuali relative ai singoli Servizi e comunque agli stessi connaturate, con la massima sollecitudine e, al più tardi, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento di cui al successivo Articolo 17.

4. Ove il rifiuto di un Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, Poste Italiane addebita le spese previste per la comunicazione all'Utente. Il dettaglio di tali spese è indicato nei FI e DDS.

5. Ai fini di quanto previsto nei successivi Articoli 18 e 23, un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.

6. Il rifiuto degli ordini di Addebito Diretto SEPA è disciplinato dal successivo Articolo 29. Il rifiuto degli ordini di Bonifico SEPA e Bonifico SEPA-Istantaneo è disciplinato dal successivo Articolo 31.

ART. 15 – IRREVOCABILITÀ DI UN ORDINE DI PAGAMENTO

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi seguenti di questo Articolo, una volta ricevuto da Poste Italiane l'Ordine di pagamento del Cliente pagatore, lo stesso non può essere revocato dall'Utente.

2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente Articolo 4, comma 3, se l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Cliente pagatore non può revocare l'Ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al Beneficiario o avergli dato il consenso ad eseguire l'Operazione di pagamento.

3. Nel caso di Addebito diretto SEPA e fatti salvi i diritti di rimborso, il Cliente pagatore può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno stabilito per l'addebito dei fondi. Nel caso di SDD finanziario e SDD ad importo prefissato, il Cliente pagatore può revocare l'Ordine di pagamento fino alla data di scadenza della disposizione nei limiti temporali indicati nei FI e DDS relativi ai Servizi

di Pagamento e Servizi accessori collegati al conto corrente. Poste Italiane dà tempestiva comunicazione della revoca al PSP del Beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente pagatore ha messo i fondi a disposizione di Poste Italiane, in conformità al precedente Articolo 13, comma 2, lo stesso può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno stabilito.
5. Decorsi i termini di cui al presente Articolo, l'Ordine di pagamento può essere revocato solo con il consenso di Poste Italiane. Nel caso di un'Operazione di pagamento disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite per la revoca dell'Ordine di pagamento è necessario anche il consenso del Beneficiario.
6. Poste Italiane addebita al Cliente le spese per la revoca così come indicate nei FI e DDS.

ART. 16 – IMPORTI TRASFERITI E RICEVUTI
1. Poste Italiane in sede di esecuzione di un'Operazione di pagamento trasferisce la totalità dell'importo dell'operazione e non trattiene spese sull'importo trasferito ferma restando l'applicazione delle spese previste per la specifica operazione.
2. In deroga al comma precedente, Poste Italiane in sede di esecuzione di un ordine di accredito, trattiene le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al Cliente beneficiario. In tal caso, nelle informazioni rese al Cliente beneficiario, la totalità dell'importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.
3. Il presente articolo non si applica ai Servizi di pagamento di cui alle lettere b) e c) dell'Articolo 2, comma 1, del presente Contratto.

SEZIONE IV – TEMPI DI ESECUZIONE E DATA VALUTA

ART. 17 – GIORNATA OPERATIVA E TEMPI DI ESECUZIONE
Le informazioni sulla Giornata operativa e sui tempi di esecuzione delle singole Operazioni di pagamento sono indicate nei FI e DDS.

ART. 18 – OPERAZIONI DI PAGAMENTO SU UN CONTO DI PAGAMENTO
1. Dal momento della ricezione dell'Ordine di pagamento, impartita dal Cliente pagatore, Poste Italiane accredita l'importo dell'operazione sul conto del PSP del Beneficiario entro il termine stabilito nei FI e DDS. Il presente comma non si applica ai Servizi di pagamento di cui alle lettere b) e c) dell'Articolo 2, comma 1, del presente Contratto.
2. Poste Italiane altresì, in qualità di PSP del Cliente beneficiario applica quale data valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende disponibile l'importo dell'Operazione di pagamento sul conto del Cliente beneficiario non appena i fondi sono accreditati sul conto di Poste Italiane stessa. Il presente comma non si applica ai Servizi di pagamento di cui alla lettera b) dell'Articolo 2, comma 1, del presente Contratto.
3. Per gli Addebiti diretti SEPA Poste Italiane esegue l'addebito sul Conto del Cliente pagatore alla data di scadenza indicata nella Disposizione di incasso inviata dal PSP del Beneficiario.

ART. 19 – DEPOSITI VERSATI IN UN CONTO DI PAGAMENTO
1. Poste Italiane assicura che i fondi in Euro versati in contanti sul Conto di pagamento sono resi disponibili, per il Cliente, immediatamente dopo la ricezione dei fondi da parte di Poste Italiane e con la medesima data valuta.
2. Ai fini del comma precedente, i versamenti di contante effettuati in giornate diverse da quelle operative si intendono effettuati nella prima Giornata operativa successiva a quella del versamento.
3. Poste Italiane stabilisce ed indica nei FI e DDS un momento della Giornata operativa oltre il quale i versamenti di contante si considerano effettuati la Giornata operativa successiva.

ART. 20 – DATA VALUTA E DISPONIBILITÀ DEI FONDI
1. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del Cliente beneficiario non può essere successiva alla Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento viene accreditato sul conto di Poste Italiane.
2. L'importo dell'Operazione di pagamento è messa a disposizione del Cliente beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto di Poste Italiane ovvero nella stessa Giornata operativa della ricezione dell'Ordine di pagamento per i pagamenti gestiti unicamente da Poste Italiane.
3. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del Cliente pagatore non può essere anteriore alla Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.

SEZIONE V – COMUNICAZIONI IN MERITO AD UNA SINGOLA OPERAZIONE DI PAGAMENTO

ART. 21 – INFORMAZIONI PER IL PAGATORE E PER IL BENEFICIARIO
1. Per ogni Operazione di pagamento eseguita Poste Italiane fornisce su supporto cartaceo o altro Supporto durevole le seguenti informazioni:
a) un riferimento che consenta al Cliente di individuare ogni Operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al Beneficiario ovvero tutte le informazioni trasmesse con l'Operazione di pagamento;
b) l'importo dell'Operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito/accredito sul conto di pagamento del Cliente;
c) l'importo di tutte le spese relative all'Operazione di pagamento o l'importo degli eventuali interessi che il Cliente deve corrispondere;
d) se del caso, il Tasso di cambio utilizzato nell'Operazione di pagamento e l'importo dell'Operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
e) la data valuta dell'addebito/accredito o la data di ricezione dell'ordine di pagamento.

Su richiesta del Cliente Poste Italiane fornirà informazioni chiare e dettagliate anche sui tempi massimi di esecuzione.
2. Le informazioni di cui al comma precedente sono fornite da Poste Italiane al Cliente mediante una ricevuta e/o una lista movimenti riferita al proprio Conto messa a disposizione tramite gli Uffici Postali su supporto cartaceo ovvero in forma elettronica tramite i Servizi di Banca Multicanale o BPOL per i titolari di Conto di base BancoPosta.

SEZIONE VI – RESPONSABILITÀ

ART. 22 – IDENTIFICATIVI UNICI INESATTI
1. Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all'Identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall'Identificativo unico.
2. Se l'Identificativo unico fornito dall'Utente è inesatto, Poste Italiane non è responsabile, ai sensi del successivo Articolo 24, della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento. Poste Italiane compirà ogni ragionevole sforzo per recuperare i fondi oggetto dell'Operazione di pagamento; nel caso in cui non sia possibile il recupero dei fondi e a seguito di richiesta scritta del Cliente pagatore, Poste Italiane fornirà al Cliente medesimo le informazioni utili ai fini di un'azione di tutela. Poste Italiane, in qualità di Prestatore di servizi di pagamento del Cliente pagatore, addebita a quest'ultimo le spese sostenute per il recupero dei fondi così come indicato nei FI e DDS.
3. Poste Italiane è responsabile solo dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento in conformità con l'Identificativo unico fornito dall'Utente anche nel caso in cui quest'ultimo abbia fornito al suo Prestatore dei servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo unico.

ART. 23 – RESPONSABILITÀ DI POSTE ITALIANE PER MANCATA, INESATTA O TARDIVA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO
1. Quando l'Operazione di pagamento è disposta dal Cliente pagatore, fatti salvi i casi di cui agli Articoli 8 (mancata o tardiva comunicazione, da parte del Cliente, di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto), 22, commi 2 e 3 (inesattezza dell'Identificativo unico) e 24 (caso fortuito o forza maggiore e casi in cui Poste Italiane abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da obblighi di legge) delle presenti condizioni contrattuali, Poste Italiane è responsabile nei confronti dello stesso della corretta esecuzione dell'Ordine di pagamento ricevuto. In tal caso Poste Italiane rimborsa senza indugio al Cliente pagatore l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto, ripristinando la situazione del Conto come se l'Operazione stessa non avesse avuto luogo, con data valuta di accredito non successiva alla data di addebito dell'importo. Poste Italiane, invece, non è responsabile qualora sia in grado di provare che il PSP del Beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente al precedente Articolo 18, comma 1; in tale caso, il PSP del Beneficiario è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento.
2. Fatto salvo quanto disciplinato dai succitati articoli 8, 22, commi 2 e 3, e 24, quando l'Operazione di pagamento è disposta dal Pagatore, Poste Italiane è responsabile nei confronti del Cliente beneficiario della corretta esecuzione dell'Ordine di pagamento quando ha ricevuto dal PSP del Pagatore l'importo dell'operazione nel rispetto dei termini stabiliti. In tale caso Poste Italiane, senza indugio, mette a disposizione del Cliente beneficiario l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto oppure accredita immediatamente l'importo sul suo Conto con data valuta di accredito non successiva a quella che sarebbe stata attribuita al Cliente beneficiario in caso di esecuzione corretta.
3. Fatti salvi i casi di esclusione di responsabilità di Poste Italiane, quest'ultima è responsabile nei confronti del proprio Cliente di tutte le spese ed interessi a questo imputati a seguito della mancata o inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di pagamento.
4. Indipendentemente dalle responsabilità di cui ai precedenti commi, quando un'Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, Poste Italiane, su richiesta del Cliente, si adopera senza indugio e senza spese per rintracciare l'Operazione di pagamento e lo informa del risultato.
5. Il presente Articolo non si applica ai Servizi di pagamento di cui alla lettera c) dell'Articolo 2, comma 1, del presente Contratto.

ART. 24 – ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Le responsabilità di cui agli Articoli da 4 a 23 e da 27 a 31 del presente Contratto quadro non si applicano nelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui Poste Italiane abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da obblighi di legge previsti da leggi diverse da quelle che disciplinano la materia dei servizi di pagamento.

SEZIONE VII – MODIFICHE E RECESSO DAL CONTRATTO QUADRO

ART. 25 – MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO QUADRO

1. Poste Italiane si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il presente Contratto Quadro, e le condizioni e le informazioni ad esso relative, qualora sussista un giustificato motivo.
2. Poste Italiane comunica al Cliente le modifiche di cui al precedente comma 1 di questo Articolo, con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione proposta, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica del contratto", in formato cartaceo o in formato elettronico mediante supporto durevole nell'area riservata del sito www.poste.it a seconda della modalità di ricezione delle comunicazioni periodiche relative al Conto prescelta dal Cliente. Le suddette modifiche si ritengono accettate in assenza di un espresso rifiuto comunicato a Poste Italiane entro la data proposta per la loro applicazione.
3. Poste Italiane applica le modifiche di tassi di interesse e/o di cambio in senso favorevole al Cliente, con effetto immediato, senza preavviso e senza effettuare le comunicazioni di cui al precedente comma 2 di questo Articolo. Poste Italiane applica le modifiche di tassi di interesse e/o di cambio in senso sfavorevole al Cliente, con effetto immediato, senza preavviso e senza effettuare le comunicazioni di cui al precedente comma 2 di questo Articolo nei casi in cui dette modifiche siano non dipendenti dalla volontà di Poste Italiane stessa e conseguenza di variazioni di specifici parametri previsti per ciascun Servizio e stabiliti nei FI e DDS. Il Cliente è informato di qualsiasi modifica del tasso d'interesse quanto prima, con le modalità previste per il Conto e i singoli Servizi.

ART. 26 – DURATA E RECESSO DAL CONTRATTO QUADRO

1. Il Contratto quadro è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dal presente Contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura, comunicando il recesso per iscritto a Poste Italiane presso qualsiasi Ufficio Postale oppure inviando una raccomandata con avviso di ricevimento al Centro Servizi Firenze 2 - CP 5000 - 50142 FIRENZE FI o all'indirizzo dell'Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di Conto (Ufficio Postale di apertura del Conto o Ufficio Postale di radicamento operativo del Conto qualora il Cliente abbia richiesto il trasferimento del Conto).
Poste Italiane può recedere dal Contratto quadro dandone comunicazione al Cliente con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente stesso. Il preavviso è dato in forma scritta o mediante altro Supporto durevole messo a disposizione da Poste Italiane e preventivamente accettato dal Cliente.
In caso di recesso dal presente Contratto quadro, sia da parte del Cliente, sia da parte di Poste Italiane, le spese per i Servizi addebitate periodicamente sono dovute dal Cliente in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; qualora le stesse siano state pagate anticipatamente, sono rimborsate in maniera proporzionale.
3. Il recesso dal Contratto quadro, sia da parte del Cliente sia da parte di Poste Italiane, comporta l'estinzione automatica del Contratto di conto corrente. Resta fermo che con riferimento al Conto di Base BancoPosta il Cliente potrà recedere dai servizi accessori di pagamento contrattualmente previsti dalle relative condizioni contrattuali tempo per tempo vigenti.

SEZIONE VIII – DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL SERVIZIO ADDEBITI DIRETTI SEPA (SDD)

ART. 27 – CARATTERISTICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il servizio consente al Cliente pagatore di domiciliare sul proprio conto corrente l'addebito di Ordini di pagamento in euro disposti da Beneficiari i cui PSP risiedono in Paesi SEPA, previa sottoscrizione da parte del Cliente pagatore dell'autorizzazione di addebito in conto (Mandato) da effettuare presso il Beneficiario ovvero presso Poste Italiane, nel caso in cui il Beneficiario abbia sottoscritto un accordo in tal senso.
2. Gli Addebiti diretti SEPA riguardano sia le Disposizioni di incasso ricorrenti, sia quelle singole. Nel primo caso, l'autorizzazione all'Addebito diretto in conto rilasciata dal Cliente pagatore (debitore) con il Mandato è utilizzata per eseguire Disposizioni di incasso presentate a intervalli regolari dal Beneficiario. Nel caso di Disposizioni di incasso singole invece, il Mandato rilasciato dal Cliente pagatore (debitore) al Beneficiario è valido per un'unica Disposizione di incasso, e non può, pertanto, essere utilizzato per successive transazioni.
3. Il rapporto tra il Cliente pagatore e il Beneficiario non è regolato dalle e presenti condizioni e Poste Italiane resta del tutto estranea a tale rapporto; pertanto il Cliente pagatore può far valere tutti i diritti e le pretese derivanti da tale rapporto direttamente ed esclusivamente nei confronti del Beneficiario e viceversa e a comporre direttamente ed esclusivamente con lo stesso le eventuali controversie.
4. Agli Addebiti diretti SEPA si applicano le norme contenute nella presente Sezione e le altre disposizioni del presente Contratto Quadro ove non incompatibili o espressamente derogate.

ART. 28 – AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO IN CONTO (MANDATO)

1. Il Cliente pagatore deve compilare correttamente in ogni sua parte, sottoscrivere e consegnare direttamente al Beneficiario il Mandato contenente l'autorizzazione all'addebito in conto corrente in base a quanto prescritto dal Regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, adempimento preliminare all'invio delle Disposizioni di incasso da parte del Beneficiario. Il Cliente pagatore può rilasciare il Mandato anche a Poste Italiane nel caso in cui il Beneficiario abbia sottoscritto un accordo in tal senso.
2. Il Beneficiario è responsabile della conservazione del Mandato e, in caso di richiesta da parte del proprio PSP, ne deve fornire una copia.
3. L'eventuale revoca o modifica del Mandato da parte del Cliente pagatore deve avvenire esclusivamente nei confronti del Beneficiario. Il Cliente pagatore può modificare o revocare il Mandato anche presso Poste Italiane, nel caso in cui esista un accordo fra Poste Italiane stessa e il Beneficiario per la raccolta e conservazione dei Mandati.
4. Il Cliente pagatore è tenuto a concordare con il Beneficiario la modifica del Mandato nel caso in cui decida di utilizzare un conto corrente di addebito diverso presso Poste Italiane ovvero presso altro PSP.
Il Cliente pagatore e il Beneficiario hanno facoltà di modificare in qualsiasi momento il Mandato restando esclusa ogni responsabilità in capo a Poste Italiane.
5. In ogni caso, Poste Italiane non ha alcuna responsabilità per quanto concerne il Mandato sottoscritto o revocato dal Cliente pagatore ovvero modificato secondo la modalità descritta ai precedenti commi del presente articolo.
6. Il Beneficiario, prima di inviare una Disposizione di incasso, deve avvisare il Cliente pagatore almeno 14 (quattordici) giorni prima della data di scadenza dell'addebito, oppure nei diversi termini temporali concordati con il Cliente pagatore stesso, comunicandogli tale data e l'importo dell'addebito stesso.

ART. 29 – RIFIUTO DEGLI ORDINI DI ADDEBITO DIRETTO SEPA

1. Quando tutte le condizioni previste per l'esecuzione dell'Ordine di addebito SEPA dal Contratto quadro sono soddisfatte, Poste Italiane non può rifiutare di eseguire l'ordine di Addebito diretto SEPA sul conto del Cliente pagatore se lo stesso è stato correttamente autorizzato, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. Poste Italiane rifiuta di eseguire gli ordini di Addebito diretto SEPA quando sussistono le condizioni che ne impediscono l'esecuzione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo insufficienza di fondi sul Conto del Cliente pagatore, chiusura o blocco del Conto, inibizione del Conto da parte del Cliente pagatore alla ricezione di Addebiti diretti SEPA ai sensi di quanto previsto al precedente art.12 lettera c), revoca dell'Addebito diretto SEPA richiesta dal Cliente pagatore ai sensi del precedente art.15, comma 3, Assenza di Mandato ovvero mancanza o errore di dati del Mandato, ragioni tecniche come nel caso di formato non valido o caratteri di controllo dell'IBAN errati.

SEZIONE IX – DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL SERVIZIO BONIFICO SEPA (SCT) E BONIFICO SEPA ISTANTANEO

ART. 30 – REQUISITI DELLA DISPOSIZIONE DI BONIFICO

1. Ai fini dell'esecuzione degli Ordini di bonifico SEPA il Cliente pagatore (ovvero anche Ordinante) fornisce a Poste Italiane tutti i dati obbligatori indicati nel modulo cartaceo reso disponibile da Poste Italiane stessa presso gli sportelli degli uffici Postali ovvero nell'apposita funzione dispositiva resa disponibile attraverso i Servizi di Banca Multicanale o BPOL per i titolari di Conto di base BancoPosta. Ai fini dell'esecuzione degli Ordini di Bonifico SEPA Istantaneo il Cliente pagatore (ovvero anche Ordinante) fornisce a Poste Italiane tutti i dati obbligatori nell'apposita funzione dispositiva resa disponibile, previa abilitazione da parte del Cliente, attraverso i Servizi di Banca Multicanale o BPOL per i titolari di Conto di base BancoPosta.
2. Oltre ai dati obbligatori di cui al comma che precede l'Ordinante può fornire altri dati di natura facoltativa che Poste Italiane è tenuta a trasmettere al PSP del Beneficiario.
3. L'importo del Bonifico SEPA e Bonifico SEPA Istantaneo non può superare il plafond indicato nei FI in relazione al canale prescelto dal Cliente pagatore per impartire l'ordine.

Art. 31 – RIFIUTO – STORNO – REVOCA DELLE DISPOSIZIONI DI BONIFICO SEPA E BONIFICO SEPA ISTANTANEO

1. Quando tutte le condizioni previste dal presente Contratto quadro sono soddisfatte Poste Italiane non può rifiutare di eseguire un Ordine di bonifico SEPA o di Bonifico SEPA Istantaneo se lo stesso è stato correttamente autorizzato, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. Poste Italiane rifiuta l'Ordine di bonifico SEPA o di Bonifico SEPA Istantaneo quando sussistono le condizioni che ne impediscono l'esecuzione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di errato codice IBAN del conto del Beneficiario, in caso di errato codice BIC del PSP del Beneficiario, in caso di pagamento duplice, in caso di incoerenza tra codice IBAN del Beneficiario e codice BIC, in caso di insufficienza di fondi sul Conto dell'Ordinante, nel caso in cui il Conto dell'Ordinante sia bloccato, nel caso in cui l'importo del bonifico sia superiore al plafond indicato nei FI e DDS.
3. In caso di rifiuto ad eseguire l'Ordine di Bonifico SEPA o di Bonifico SEPA

Istantaneo Poste Italiane informa l'Ordinante del motivo del rifiuto.
4. Un Ordine di bonifico SEPA può essere stornato dal PSP (diverso da Poste Italiane) del Beneficiario, per motivi che non consentono di accreditare il conto del Beneficiario stesso quali a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di errato codice IBAN del conto del Beneficiario, in caso di errato codice BIC del PSP del Beneficiario; in caso di pagamento duplice; in caso di incoerenza tra codice IBAN del Beneficiario e codice BIC, in caso di chiusura o blocco del Conto, in caso di decesso del Beneficiario. In tali casi Poste Italiane, in qualità di PSP del Cliente pagatore, provvede a riaccreditare il conto del Cliente pagatore stesso nei termini indicati nei FI e DDS.
5. Poste Italiane, in qualità di PSP del Cliente beneficiario, qualora sussistano motivi che non consentano di accreditare il conto del Cliente beneficiario stesso secondo le istruzioni dell'ordine originario, effettua lo storno dell'Ordine di bonifico SEPA. In tal caso al Cliente beneficiario verranno applicate le commissioni indicate nei FI e DDS.
6. Poste italiane, in qualità di PSP dell'Ordinante può chiedere al PSP del Beneficiario la revoca di un Bonifico SEPA o di Bonifico SEPA Istantaneo (annullamento). La procedura di revoca deve essere avviata da Poste Italiane entro 10 (dieci) giorni lavorativi bancari dalla data di esecuzione del bonifico oggetto della revoca e può essere avviata su iniziativa di Poste Italiane stessa ovvero su richiesta dell'Ordinante. La revoca può essere avviata per: invio duplice, bonifico errato o problemi tecnici che generano operazioni errate, ordine di bonifico fraudolento. In caso di avvio della procedura di revoca il PSP del Beneficiario su sua iniziativa o su iniziativa del Beneficiario stesso può rifiutare di eseguire la revoca. Nel caso in cui il PSP del Beneficiario esegua la revoca e provveda alla restituzione dell'importo del bonifico originario, Poste Italiane, riaccredita il Conto dell'Ordinante. I termini entro i quali Poste Italiane effettua il riaccredito dei bonifici revocati nonché le spese dovute dell'Ordinante in ordine alla revoca sono indicati nei FI e DDS.
7. Poste Italiane, in qualità di PSP del Cliente beneficiario, può ricevere dal PSP dell'ordinante (pagatore) una richiesta di revoca di un Bonifico SEPA o di Bonifico SEPA Istantaneo accreditato sul Conto del Cliente beneficiario. In tali casi, in presenza di Conto attivo e con fondi disponibili sufficienti a consentire la revoca Poste Italiane, salvo i casi di bonifico fraudolento, richiede al Cliente beneficiario l'autorizzazione scritta all'effettuazione ovvero non effettuazione delle revoca. Nel caso il Cliente beneficiario acconsenta all'effettuazione della revoca Poste Italiane addebita il Conto del Cliente beneficiario stesso e restituisce il relativo importo al PSP dell'Ordinante. Nel caso di richiesta di revoca per bonifico fraudolento Poste Italiane, in presenza di Conto con saldo disponibile sufficiente ad eseguire la revoca, addebita il Conto stesso e restituisce il relativo importo al PSP dell'Ordinante e comunica al Cliente beneficiario l'avvenuta revoca.

SEZIONE X – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 – LINGUA, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Il presente Contratto quadro è concluso in lingua italiana e le relative comunicazioni sono effettuate in lingua italiana.
2. I rapporti con il Cliente sono regolati dalla legge italiana.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 33, per ogni controversia che dovesse insorgere tra Poste Italiane e il Cliente con riferimento al rapporto regolato dal presente Contratto quadro, alle Condizioni generali che regolano il conto corrente e alle Condizioni contrattuali di uno o più dei Servizi accessori al conto corrente richiesti dal Cliente, anche in relazione all'interpretazione delle stesse, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio a tal fi ne eletto dal Cliente. Qualora la residenza o il domicilio del Cliente non siano ubicati nel territorio dello Stato, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 33 – RECLAMI – RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
1. Il Cliente può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque questione derivante da presunto inadempimento degli obblighi previsti in capo a Poste Italiane dal Contratto Quadro. Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati nel "Regolamento del Servizio dei Reclami BancoPosta" e nei Fogli Informativi a disposizione della Clientela presso tutti gli Uffici Postali e sul sito internet di Poste Italiane www.poste.it. Poste Italiane risponderà al reclamo entro 15 giorni lavorativi bancari dalla data di ricezione del medesimo. Qualora, in casi eccezionali e per motivi indipendenti dalla volontà di Poste Italiane, Poste Italiane non sia in grado di rispondere entro 15 giorni lavorativi bancari, verrà inviata una comunicazione al Cliente indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il Titolare otterrà una risposta definitiva; termine che, in ogni caso, non potrà superare 35 giorni lavorativi bancari dalla data di ricezione del reclamo. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può presentare – entro un anno dalla data del reclamo – ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e s.m.i. richiamato nei sopra citati Fogli Informativi, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo.
2. In ogni caso, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in ordine al Contratto Quadro, in relazione all'obbligo di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, Poste Italiane ed il Cliente concordano secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del citato D. Lgs. 28/10 di sottoporre tali controversie al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per le controversie Bancarie Finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo registro. La condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/10 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria può essere alternativamente assolta dal Cliente esperendo il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del T.U. mediante ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria.

ART 34 – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO E AL CONTRATTO
Il Cliente in qualsiasi momento del rapporto può richiedere a Poste Italiane, anche attraverso gli Uffici Postali, il presente Contratto quadro su supporto cartaceo o su altro Supporto durevole.

ART. 35 – RINVIO ALLE NORME DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
Per quanto non previsto nel presente Contratto quadro si rinvia alle norme del conto di pagamento sottoscritte dal Cliente in quanto con lo stesso compatibili.

ART. 36 – DEROGHE AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PER GLI STRUMENTI DI BASSO VALORE
Nel caso di strumenti di pagamento che consentono esclusivamente singole operazioni di pagamento di importo non superiore a 30 (trenta) Euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 (centocinquanta) Euro o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 (centocinquanta) Euro, resta inteso che:
- Poste Italiane, in deroga al comma 1 del precedente Articolo 14, può non comunicare all'Utente il rifiuto di un ordine di pagamento quando la mancata esecuzione dello stesso risulta evidente dal contesto;
- il Cliente pagatore, in deroga al precedente Articolo 15, non può revocare l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al Beneficiario o dopo avergli dato il proprio consenso ad avviare l'esecuzione dell'Operazione di pagamento.

Gli importi di cui al comma 1 del presente Articolo sono raddoppiati quando così come Poste Italiane anche il prestatore di servizi di pagamento dell'Utente è insediato in Italia.